

[23] [통보] 사항

1. 제 목 : 공공임대주택 등 장기연체세대 사후조치 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

경남지역본부에서는 무주택 서민의 주거안정을 위해 공공임대주택 등을 건설 또는 매입하여 공급하고 있다.

「주택분양규정 시행세칙」 별지 ‘주택 분양계약서’ 및 「주택임대규정 시행세칙」 별지 ‘주택 임대차계약서’에 따르면 수분양자(임차인)가 분양대금(임대보증금) 등을 납부기한까지 납부하지 아니하는 등의 의무를 위반하여 분양자(임대인)가 이행의 최고 등을 취하였음에도 그 이행이 없을 경우 분양자(임대인)는 계약을 해제하거나 계약의 갱신을 거절할 수 있도록 하고 있다.

따라서 분양대금 등이 미납된 경우 대금에 대한 납부 최고 및 계약해제 또는 갱신계약 거절 예정 통보 등을 적기에 이행하여 수납을 독려하고 이를 미이행 시 계약 해제 또는 갱신계약 거절 후 예비자 등에게 재공급하거나 입주자 재모집 등의 절차를 진행하여야 한다.

그런데, 경남지역본부에서는 아래 [표 1]과 같이 분양대금 등의 납부기한이 상당히 지나도록 장기간 연체 중인 세대에 대해 납부 최고 등의 수납 독려 및 계약 해제 후 재공급하거나 갱신계약 거절 등의 적절한 조치를 취하지 않고 있다.

[표 1] 공공임대주택 등 장기연체세대 현황

연번	사업지구	주택유형	동호	계약자	대금유형	납기일	미납액(천원)
1	A9	공공분양	906-102	☆☆☆	중도금(1회)	2015.12.18.	28,675
					중도금(2회)	2016.09.23.	30,800
					잔금	2017.07.10.	27,190
2	김해	국민임대	1209-1206	☆☆☆	잔금	2017.08.28.	393
3	창원	국민임대	108-107	☆☆☆	잔금	2016.05.15.	1,071
4		국민임대	510-105	☆☆☆	잔금	2016.07.02.	180
5		미분양매입(10년)	110-502	☆☆☆	잔금	2014.01.19.	2,018
6	매입다가구 (경남양산시)	매입임대	1203-503	☆☆☆	잔금	2017.02.19.	1,664
7			1239-202	☆☆☆	잔금	2017.10.02.	3,879
8			1240-202	☆☆☆	잔금	2017.10.02.	3,258

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 분양대금 등의 회수가 장기간 지연되고 있고 공가 관리 등에 불필요한 행정력이 낭비되고 있으며, 입주 대기중인 정당한 예비자에게 임대주택이 공급되지 못하고 있다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

분양대금 등을 장기간 연체하고 있는 세대에 대해 납부 최고 등 수납 독려와 이를 미이행 시 계약 해제 또는 갱신계약 거절 후 재공급 등의 적절한 조치를 취하시기 바랍니다 (통보).